

OBJETIVO: Analisar todos os pontos importantes para possível recurso

1º PASSO: Analise Petição Inicial – Analisar a petição inicial do autor e preencher os campos abaixo:

Autor:

Réu (cliente):

Seguradora:

Data do acidente:

OBS:

- Verificar sempre, outras análises.

Dinâmica do acidente:

- Fatos / como aconteceu o acidente

Verificar se o autor teve lesões:

- Especificar todas as lesões que o autor teve, em caso de acidente.

Verificar profissão do autor:

- Informar profissão e valores recebidos antes do acidente.

Pedidos autor:

- Verificar todos os pedidos do autor na inicial
- Informar os valores solicitados

Boletim de ocorrência:

- Inserir os relatos das partes constantes no boletim de ocorrência

Verificar se teve acordo antes do processo:

- Informar se teve algum pagamento realizado pela seguradora antes do processo
- Especificar os valores e identificar sobre o que se refere o pagamento, por ex.: danos materiais

Verificar se o autor recebeu algum benefício do INSS:

Caso tenha recebido:

- Informar valores recebidos
- Período em que recebeu os valores e se o valor recebido se refere ao acidente de trânsito

- [Verificar se houve outros pagamentos anteriores](#)

Verificar se o autor recebeu algum benefício do DPVAT:

Caso tenha recebido:

- [Informar valores recebidos](#)
- [Período em que recebeu os valores e se o valor recebido se refere ao acidente de trânsito](#)
- [Verificar se houve outros pagamentos anteriores](#)

Verificar se teve audiência de instrução e julgamento

- [Informar quem prestou depoimento \(partes e testemunhas\)](#)
- [Identificar as testemunhas \(quem chamou, nome e qual grau de afinidade\)](#)
- [Inserir os depoimentos das partes, inclusive testemunhas \(somente partes importantes\)](#)

Verificar se houve perícia médica/técnica

- [Informar qual foi a conclusão do perito](#)
- [Verificar os pontos importantes apontados pelo perito](#)
- [Verificar as respostas dos quesitos e apontar pontos importantes](#)

2º PASSO: Análise da Sentença: Analisar todos os pontos da sentença, e preencher todos os campos abaixo:

Verificar sobre a culpabilidade:

- [Especificar qual foi a decisão do juiz quanto a culpa pelo evento.](#)

Pedidos:

- [Verificar quais foram os pedidos deferidos na sentença pelo juiz](#)
- [Informar valores](#)

Verificar sobre o pagamento da condenação:

- [Identificar a responsabilidade do pagamento da sentença](#)
- [Verificar se houve outros pagamentos anteriores](#)

Verificar sobre os juros e correção monetária:

- [Verificar se o juiz se pronunciou a respeito das correções monetárias](#)

Verificar apólice de seguro:

- Verificar se a apólice de seguro cobre todos os pagamentos deferidos na condenação.
- Fazer a comparação dos pedidos requeridos x pedidos deferidos (cobertura apólice)

Verificar se há situações que não foram apreciadas na sentença:

- Verificar se o juiz deixou de mencionar sobre alguma situação ou pedido das partes na sentença
- Verificar se a sentença ficou clara no entendimento, ou se precisa de mais clareza em algum ponto.
- Verificar se há necessidade de embargos.

OBS.: Qualquer outra informação que for relevante deve ser observada.

3º PASSO: Análise do Recurso: Analisar todos os pontos importantes para a confecção das contrarrazões

Apelante: é quem interpõe o Recurso de Apelação

Apelados: são intimados para apresentar as contrarrazões do Recurso de Apelação

Obs.: Qualquer parte que não concordar com a sentença, pode interpor o Recurso.

Inicialmente:

- Verificar, se dá sentença foram opostos Embargos de declaração, modificando a sentença
- Verificar, se houve o pagamento das custas para interposição do recurso
- Verificar, se o recurso foi interposto dentro do prazo

DOS PEDIDOS:

- Analisar todos os pedidos atacados pelo Apelante no Recurso;
- Caso haja concordância com algum pedido, apenas reiterar e complementar o pedido;
- Caso haja discordância, verificar quais fundamentos foram utilizados para pleitear a reforma da sentença, e refutar o pedido, para que a sentença se mantenha na íntegra.
- Verificar se há solicitação de minoração ou majoração dos valores
- São refutados apenas os pontos indicados no Recurso;
- Não podem ser refutados não indicados no Recurso.

OBS.: Qualquer outra informação que seja importante, deve ser inserida na análise.

4º PASSO: Analise Acórdão: Analisar todos os pontos da decisão e preencher todos os campos abaixo:

Análise da Fundamentação Jurídica

- **Normas Aplicadas:** Quais leis, artigos, súmulas ou jurisprudências foram usados?
- **Raciocínio Jurídico:** Como o tribunal aplicou o direito aos fatos? (Ex.: princípios, analogia)
- **Precedentes:** Há citação de decisões anteriores? Segue ou contraria jurisprudência?
- **Votos Divergentes:** Existem votos divergentes? Quais são os argumentos?

Exame da Decisão (Dispositivo)

- **Resultado:** Qual foi a decisão? (Ex.: recurso provido, improvido, parcialmente provido)
- **Efeitos Práticos:** Quais são as consequências para as partes? (Ex.: pagamento, anulação)
- **Determinações:** Há ordens específicas? (Ex.: remessa dos autos, execução)

Contexto e Relevância

- **Impacto Jurídico:** A decisão é vinculante (ex.: STF com repercussão geral) ou persuasiva?
- **Contexto Social/Político:** A decisão reflete temas sociais ou políticos? (Ex.: direitos humanos)
- **Consistência com Jurisprudência:** Está alinhada com decisões de outros tribunais?

Síntese e Anotações

- **Crítica ou Observações:** Há inconsistências, lacunas ou pontos confusos?

OBS.: Qualquer outra informação que seja importante, deve ser inserida na análise.